## Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції
## (захист власності)

### 2021

**TOKEL v. Turkey:** використання запатентованого винаходу заявника без дозволу та без компенсації – порушення

**KARAHASANOĞLU v. Turkey:** тимчасовий арешт майнових активів заявника, тривалістю понад десять років, запроваджений у межах проваджень стосовно його ролі як генерального керуючого колишніх державних банків з метою забезпечення можливого відшкодування збитків на користь кредиторів – відсутність порушення

**GAVRILOVA AND OTHERS v. Russia:** ретроактивне скасування права власності на земельні ділянки, що належать до «лісових ресурсів» – порушення

**DABIĆ v. Croatia:** відмова в компенсації завданої шкоди майну, попередньо вилученому державою для потреб розміщення біженців та внутрішньо переміщених осіб – порушення

**TODOROV AND OTHERS v. Bulgaria:** конфіскація активів заявників, імовірно отриманих у результаті вчинення злочинів – порушення; відсутність порушення

**PINTAR AND OTHERS v. Slovenia:** відсутність обґрунтованої можливості оскаржити або вимагати компенсації за вжиті національним банком надзвичайні заходи щодо анулювання акцій та облігацій – порушення

**ALIYEVA AND OTHERS v. Azerbaijan:** недотримання Верховним судом своєї усталеної практики, у зв'язку із чим заявники не змогли отримати додаткову компенсацію за вилучення свого майна – порушення

**DJORDJEVIC v. France:** конфіскація будівлі як додаткове покарання в боротьбі з організованою злочинністю – заява визнана неприйнятною

**KOOPERATIV NEPTUN SERVIS v. Russia:** знесення об'єкта нерухомості внаслідок відсутності судового контролю за внесенням такого об'єкта до переліку майна, яке підлягає знесенню – порушення

### 2022

**KRAYEVA v. Ukraine:** непропорційний розмір стягнення за порушення митних правил за відсутності умислу на вчинення цього правопорушення – порушення

**N.M. AND OTHERS v. France:** відмова у зв'язку з ретроактивним застосуванням закону відшкодувати витрати, пов'язані з інвалідністю дитини, помилково не діагностованою під час вагітності – порушення

**SHORAZOVA v. Malta:** нерозгляд судами пропорційності й доцільності блокування активів заявниці на вимогу органів державної влади в межах кримінального провадження, відкритого щодо неї – порушення

**MICKOVSKI v. North Macedonia:** тимчасове зупинення права на заняття приватною виконавчою практикою через кримінальне розслідування – відсутність порушення

**POVILONIS v. Lithuania:** зловживання правом на звернення до ЄСПЛ – заяву визнано неприйнятною

BEŽANIĆ AND BAŠKARAD v. Croatia: невиконання встановлених законом вимог для звільнення від сплати податку на передачу нерухомого майна як підстава для скасування такого рішення – відсутність порушення

BTS HOLDING, A.S. v. Slovakia: невиправдана відмова Національного фонду майна виконати остаточне й обов'язкове до виконання арбітражне рішення про повернення компанії-заявниці сплачених нею сум після розірвання договору купівлі-продажу приватизованого державного майна – порушення

SAFAROV v. Azerbaijan: публікація книги заявника на вебсайті молодіжної організації без його згоди та без виплати йому роялті – порушення

THEO NATIONAL CONSTRUCT S.R.L. v. the Republic of Moldova: свавільне позбавлення компанії-заявника її майна внаслідок незаконних і явно невиправданих дій суду при розгляді справи – порушення

PANNON PLAKÁT KFT AND OTHERS v. Hungary: непропорційна законодавча заборона розміщення придорожніх рекламних щитів за межами населених пунктів, яка скоротила значну частину бізнесу компаній-заявників – порушення

2023

KOROTYUK v. Ukraine: неспроможність органів державної влади провести належне розслідування порушення права інтелектуальної власності заявниці та встановити винних осіб для подальшого відшкодування завданої шкоди – порушення

VALVERDE DIGON v. Spain: відмова національних органів влади надати заявниці пенсію у зв'язку з втратою годувальника з підстави непередбачуваного застосування нових критеріїв, яким заявниця не могла відповідати – порушення

KATONA AND ZÁVARSKÝ v. Slovakia: неможливість звернення заявників до суду в межах провадження у справі про банкрутство чи в рамках будь-якого іншого провадження щодо фізичної особи про виплату грошової заборгованості на підставі боргових розписок – порушення

AKSHIN GARAYEV v. Azerbaijan: надмірно тривале утримання майна заявника – єдиного власника компанії – в якості речових доказів в межах кримінального провадження – порушення

SHOPOV AND OTHERS v. Bulgaria: конфіскація активів, отриманих незаконним шляхом – порушення

AZALIYA, TOV AND OTHERS v. Ukraine: визнання нерухомості компаній-заявників «самочинним будівництвом» з підстав закінчення строку дії договору оренди землі під нею та подальше її знесення – порушення

ZASTAVSKA v. Ukraine: визнання рішення суду незаконним та його скасування як підстава повернення майна від добросовісного набувача до первісного власника за умови наявності у добросовісного набувача можливості порушити провадження про повернення сплачених за набуте майно коштів – скаргу визнано неприйнятною

TYMCHYSHENA v. Ukraine: приховування готівкових коштів від митного контролю та наступна їх конфіскація в особи, що явно мала знати про правила перетину кордону – скаргу визнано неприйнятною

FU QUAN, S.R.O. v. The Czech Republic [ВП]: стверджувана відсутність можливості компанії належним чином оскаржити до національних судів факт невжиття органами влади належних заходів відносно її конфіскованого майна та невиправдана затримка у знятті арешту – заяву визнано неприйнятною

2024

NASKOV AND OTHERS v. North Macedonia: порушення майнових прав заявників через скасування національними органами влади proprio motu розпорядження про остаточну реституцію, яким їм надавалося право власності на землю, на якій треті особи побудували автозаправну станцію та господарські приміщення – порушення

BERNOTAS v. Lithuania: покладення на заявника зобов'язання з відшкодування органам соціального забезпечення пенсійних виплат, здійснених на користь особи, здоров'ю якої заявник завдав тяжкої шкоди – відсутність порушення

MAROSLAVAC v. Croatia: вимога податкових органів під час проведення перевірки фінансової діяльності заявниці сплатити податкові нарахування за періоди, щодо яких, як стверджувала заявниця, у держави спливли строки нарахування та стягнення – відсутність порушення

SHYLINA v. Ukraine: призупинення виплат внутрішньо переміщеній особі через її відмову виконувати законодавчу вимогу про необхідність відкриття рахунку в Ощадбанку для подальшого отримання таких виплат – відсутність порушення

ENERGYWORKS CARTAGENA S.L. v. Spain: перекласифікація частини прибутку (субсидії) минулих періодів компанії-заявника як необґрунтованої та її подальше зарахування в рахунок майбутньої винагороди, що, на думку компанії-заявника, становило випадки ретроспективності та суперечило принципу правової визначеності – скаргу визнано неприйнятною

NINA DIMITROVA v. Bulgaria: скарги заявниці на те, що її квартира, передана в іпотеку банку на забезпечення кредитного договору, була продана в межах виконавчого провадження до того, як були розглянуті її судові заперечення щодо платіжного доручення на користь банку та його негайного виконання – порушення

ZELA v. Albania: знесення збудованого заявником будинку без присудження компенсації та тривалий розгляд його позову – порушення

GANUSHCHAK v. Ukraine: притягнення заявника до відповідальності за незаконний перетин кордону через тимчасово закритий пункт пропуску в окупованій росією Автономній Республіці Крим та за переміщення товарів – автомобіля, яким керував заявник – поза митним контролем – порушення

MELANDRI v. San Marino: конфіскація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом – відсутність порушення

YAYLALI v. Serbia: накладення штрафу та конфіскація незадекларованих особистих і законно придбаних ювелірних виробів заявника під час перетину ним кордону – порушення

AMERISOC CENTER S.R.L. v. Luxembourg: відсутність законодавчого механізму інформування компанії-заявника про арешт її активів за кордоном, що призвело до пропуску строку оскарження наказу, та відсутність подальшого перегляду

доцільності продовження такого арешту всупереч вимозі пропорційності застосованого заходу праву на повагу до мирного володіння майном – порушення

DROZDYK AND MIKULA v. Ukraine: позбавлення права власності заявниць на земельні ділянки, якими вони володіли та користувалися впродовж багатьох років на підставі того, що ці ділянки знаходилися в межах охоронних зон залізниць та не могли бути передані у власність, без надання будь-якої компенсації – порушення

RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ A.S. AND RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ HLD. A.S. v. the Czech Republic: скасування двох приватизацій нерухомого майна після більше як 20 років без компенсації та відсутність законних очікувань на продовження користування спірними земельними ділянками, оскільки приватизація була недійсна ab initio й проведена недобросовісно – відсутність порушення

RAMAJ v. Albania: тривале невиконання остаточного та обов'язкового рішення суду про визнання за заявником права власності на земельну ділянку; узаконення та реєстрація незаконного будівництва третіх осіб на частині земельної ділянки заявника, що залишилася, є фактично експропріацією – порушення

ODESKA BUTERBRODNA KOMPANIYA, TOV v. Ukraine: визнання недійсним права власності підприємства-заявника на майно в судовому провадженні, ініційованому прокурором, через те, що майно було самочинною забудовою, зведеною на земельній ділянці, яка перебувала в комунальній власності – порушення

FILIPP ANDRE SADI VITSE v. Ukraine (ухв.): визнання недійсним права власності заявника – громадянина Франції – на земельну ділянку, яку незаконно виділили в ході процедури приватизації та якою сільська рада не могла розпоряджатися – заяву визнано неприйнятною

2025

TVERDOKHLEBOVA v. Ukraine: позбавлення заявниці права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення внаслідок помилки державного органу при її відчуженні первісному набувачу, до якого заявниця звернулася з відповідним позовом про стягнення компенсації – відсутність порушення статті 1 Першого протоколу; неналежне повідомлення заявниці судами першої та апеляційної інстанцій про розгляд її справи, внаслідок чого заявниця була позбавлена можливості брати участь у її розгляді – порушення пункту 1 статті 6 Конвенції

UAB PROFARMA AND UAB BONA DIAGNOSIS v. Lithuania: порушення з боку Держави при укладенні договорів про публічні закупівлі експрес-тестів на COVID-19 з компаніями-заявниками та подальше анулювання таких договорів із зобов'язанням повернути частину отриманих коштів – відсутність порушення

IOANNIDES v. Cyprus: збереження Кіпром юрисдикції щодо майна, яке знаходиться в буферній зоні під управлінням ООН, в тому числі будинку заявниці, і відсутність пропорційної компенсації втрат у вигляді орендної оплати за користування її житлом – відсутність порушення в частині щодо обмеження доступу населення до сектора буферної зони; порушення за іншою частиною заяви

SKUČAI v. Lithuania: відхилення вимог заявників про компенсацію за позбавлення права власності через сплив строку давності попри те, що таке позбавлення було результатом помилки Держави – порушення

STĂVILĂ v. the Republic of Moldova: виключення мажоритарного акціонера з компанії внаслідок судового провадження, ініційованого міноритарним акціонером, без належної оцінки пропорційності такого заходу – порушення

RADELIĆ v. Croatia: конфіскація доходів, одержаних злочинним шляхом, придбаних збанкрутілою компанією, у директора та єдиного акціонера цієї компанії, визнаного винним у кримінальному правопорушенні – порушення

ISAIA AND OTHERS v. Italy: конфіскація майна заявників, придбаного нібито на кошти від попередньої кримінальної діяльності першого заявника, через десять років після завершення такої діяльності – порушення

ISKRA DOO BEOGRAD v. Serbia: незаконне знесення огорожі земельної ділянки та позбавлення заявника такого майна в рамках проєкту реконструкції – порушення

ZVONAR v. Ukraine: позбавлення права власності на земельні ділянки, призначені для будівництва та обслуговування рекреаційних об'єктів, що вибули з державної власності з порушенням встановленої процедури – відсутність порушення

VERLAN v. the Republic of Moldova (ухв.): порушення права власності через імовірне перекриття меж земельних ділянок – заяву визнано неприйнятною

KOSMATSKA v. Ukraine: позбавлення добросовісної набувачки права власності на користь Держави без жодної компенсації через помилки органів влади при первинній приватизації землі третіми особами – порушення